

부 서 주 의

제 목 수의계약 체결 제한 여부 미확인

관 계 부 서 ■□처, □▲지사, □○지사

조 치 부 서 ■□처, □▲지사, □○지사

내 용

1. 업무 개요

■□처와 비촉지사는 공정하고 투명한 수의계약 운영을 위하여 공사의 「수의계약운영기준」(이하 “수의계약 기준”이라 한다)과 「한국석유공사 임직원의 이해충돌 방지 운영규정」(이하 “이해충돌 방지규정”이라 한다)에 따라 공사, 용역, 물품구매 등의 수의계약을 체결하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

수의계약 기준 제4조 4항(2021. 1. 1. 시행)과 이해충돌 방지규정 제9조 2항(2022. 5. 19. 시행)에 따르면 ■□처, □▲지사, □○지사는 공사, 용역, 물품구매 등의 수의계약 체결 시 계약상대자로부터 ‘퇴직자 영입현황 확인서1)’와 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서2)’를 제출받아 수의계약 체결 제한 여부를 확인하게 되어 있다.

1) 수의계약 계약상대자가 2년 이내 퇴직한 공사의 퇴직자이거나 퇴직자가 임원으로 근무하는 회사(법인, 단체 등 포함)가 아님을 확인하기 위해 계약상대자로부터 제출받는 서류

2) 고위공직자, 계약 담당 임직원, 국회의원, 공직자의 배우자 또는 직계존비속 등 계약상대자가 수의계약을 체결할 수 없는 사유에 해당하는지를 확인하기 위해 계약상대자로부터 제출받는 서류

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■□처, □▲지사, □○지사는 [표]와 같이 2021년부터 2022년까지 수의계약 기준 제4조 4항과 이해충돌 방지규정 제9조 2항 시행일 이후에 체결된 “2021년 비축지사 하계작업복 구매” 건 등 총 11건의 계약에서 계약상대자로부터 ‘퇴직자 영입현황 확인서’나 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아 확인하지 않고 수의계약을 체결하였다.

[표] 수의계약 체결 제한 여부 미확인 사례

부 서	연도	계 약 명	서류 제출 여부	
			퇴직자 영입 현황 확인서	수의계약 체결 제한 여부 확인서
■□처	2021	2021년 비축지사 하계작업복 구매	X	해당 없음 ¹⁾
		CF 석유비축사업 경제성평가 용역	X	해당 없음
	2022	지진감시시스템 안전성평가 전송 작업	O	X
□▲지사	2021	안전표지판 정비 및 추가 설치 용역	X	해당 없음
		원룸숙소(DF 0호) 단열 및 도배작업	X	해당 없음
	2022	부두 로딩암 무선 팬던트 교체공사	O	X
		휘발유탱크 TK-305 20" Ball Valve 보수공사	O	X
□○지사	2021	지사 내 전력계통감시설비 개선공사	X	해당 없음
		육상입하설비 구축 계장공사 실시설계용역	X	해당 없음
	2022	삼출수 자체 수질분석	X	X
		2022년 소방시설 작동기능점검	O	X

주: 1. ‘해당 없음’은 모두 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’ 제출 의무 시행일 전의 계약 건임
자료: ■□처/□▲지사/□○지사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ■□처, □▲지사, □○지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■□처장, □▲지사장, □○지사장은 앞으로 「수의계약운영기준」 제4조 4항과 「한국석유공사 임직원의 이해충돌 방지 운영규정」 제9조 2항에 따라 공사·용역·물품구매 등의 수의계약 체결 시 ‘퇴직자 영입현황 확인서’와 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(부서주의)